

1500226-67.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... documentação do veículo constataram que se tratava de produto de roubo e dentro dele havia um aparelho celular, também produto de roubo. Por fim, o acusado confessou o delito e alegou que agiu sozinho. Reconheceu o réu em juízo.

A testemunha Carlos Henrique Nunes, policial militar, ouvido exclusivamente em sede administrativa, apresentou sua versão dos fatos de modo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

## SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500226-67.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2014617/2022 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 22487476 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 223/22/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2014617 - 02º D.P. CAMPINAS, 223/22/942 - 02º D.P. CAMPINAS, 2014617/2022 - 02º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR GABRIEL COSTA OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Trata-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de Igor Gabriel Costa Oliveira, já qualificado nos autos, como incurso na pena do artigo 157 §2º-A, I, do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 17 de janeiro de 2022, por volta de 06h00, na residência situada na Rua Gal Eurípedes Machado Boavista, nº 210, Florença I, nesta

Cidade e Comarca de Campinas/SP, o acusado subtraiu para si mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima, "C.R.", dois aparelhos celulares (um da marca Asus e outro de marca e modelo não informados) e o veículo Fiat/Uno, placas GNH5326.

Auto de prisão em flagrante (págs. 05/06); boletim de ocorrência (págs. 13/15); auto de reconhecimento de pessoa (pág. 17); auto de exibição, apreensão e entrega (pág. 16); relatório final (págs. 61/63).

Recebida a denúncia em 24 de janeiro de 2022 (págs. 92/93), o acusado foi devidamente citado (pág. 108) para apresentar resposta à acusação, o que fez através da Defensoria Pública (págs. 113/116). Não sendo o caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foi ouvida a vítima, as testemunhas e, após, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado na forma do artigo 157, caput, do Código Penal, bem como fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, nos termos do art. 387, IV do Código de Processo Penal.

A defesa a desclassificação para o artigo 157, caput, do Código Penal, a fixação da pena no mínimo legal, observância da menoridade penal e da confissão, fixação de regime diverso do fechado para cumprimento inicial da pena, direito de recorrer em liberdade e expedição de alvará de soltura.

É o relatório.  
Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos conduzidos nos autos, o pedido inicial é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou corroborada frente o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência de autoria conhecida e auto de exibição, apreensão e de entrega.

Outrossim, a autoria restou incontestada ante auto de reconhecimento de pessoa, bem como toda a prova oral colhida nos autos sob o crivo do contraditório e do direito à ampla defesa.

Vejamos.

A vítima "C.R.", em sede administrativa, declarou que, na data dos fatos, estava tomando café da manhã em família e relatou que seu filho havia escutado um barulho no corredor lateral de sua residência. Em virtude disso, foi verificar o local e encontrou o acusado com a mão embaixo da camisa anunciando o assalto. Com medo do réu estar armado, entregou os dois aparelhos celulares da casa e a chave do seu veículo, itens que o acusado havia exigido. Após o réu deixar o local, a vítima foi até uma sede policial e foi informado que deveria ligar no 190 e aguardar; assim, tempo depois, recebeu uma ligação do batalhão da Polícia para comparecer na delegacia e reconhecer o suspeito. Por fim, a vítima reconheceu o acusado e lhe foi entregue a chave de seu veículo e um dos aparelhos celulares, ainda, relatou que o indivíduo teria entrado em sua residência pulando o muro.

Em juízo, declarou que por volta das 06h00 foi abordado dentro da sua residência pelo acusado que exigiu os aparelhos celulares e a chave do veículo; no momento em que ele anunciou o assalto e estava com as mãos na cintura simulando estar armado. Por fim, horas depois, recebeu um telefonema da delegacia e recuperou um aparelho celular e o automóvel, faltando apenas um aparelho celular. Reconheceu réu em juízo.

A testemunha Marciano Roberto Fernandes Leite, policial militar, em sede administrativa, esclareceu que, na data dos fatos estava realizando patrulhamento próximo a residência da vítima, quando avistou dois indivíduos dentro de um veículo, ambos demonstraram nervosismo frente à aproximação da viatura. Desse modo, decidiu realizar a abordagem, sendo verificado que o veículo em questão era produto de roubo, de uma ocorrência do mesmo dia. Ao serem indagados, o acusado Igor confessou ter roubado o automóvel e alegou que agiu sozinho; além disso, foi encontrado um aparelho celular dentro do veículo. Em seguida, o segundo indivíduo identificado como Ruan afirmou não ter conhecimento sobre o delito. Por fim, ambos foram conduzidos à delegacia e somente em sede policial foi descoberto o verdadeiro nome do acusado, Igor Gabriel Costa Oliveira, que estava se passando por Iuri, seu irmão.

Em juízo, declarou que estava realizando patrulhamento no local e avistou dois indivíduos que se apresentaram incomodados com a presença dos policiais. Assim, decidiram realizar a abordagem, não encontraram nada ilícito; porém, ao verificarem a documentação do veículo constataram que se tratava de produto de roubo e dentro dele havia um aparelho celular, também produto de roubo. Por fim, o acusado confessou o delito e alegou que agiu sozinho. Reconheceu o réu em juízo.

A testemunha Carlos Henrique Nunes, policial militar, ouvido exclusivamente em sede administrativa, apresentou sua versão dos fatos de modo coerente e coeso com o narrado por seu colega de farda.

A testemunha Ruan Bardalatti, ouvido exclusivamente perante autoridade policial, alegou que na data dos fatos foi abordado pela BAEP juntamente com seu colega Igor. Relatou que nada sabia sobre a ilegalidade do veículo em questão e que apenas pegou uma carona com seu amigo.

O acusado Igor Gabriel Costa Oliveira, perante autoridade policial, alegou que na data dos fatos foi parado na rua por um indivíduo que o mandou que colocasse combustível em seu veículo. Assim o fez, deu algumas voltas com o automóvel e deu carona a um amigo. Ao ser abordado pelos policiais não sabia que o carro era produto de roubo, ainda, desconhecia o aparelho celular que estava no interior do veículo. Por fim, esclareceu que deu o nome de seu irmão por medo de ter dívidas com a "Justiça", e que trabalha e já teve três passagens por assalto quando era menor de idade.

Em juízo, confessou o delito em questão. Alegou que estava devendo para um indivíduo e, em razão disso, decidiu pela prática delituosa. Na data dos fatos, viu a residência da vítima aberta e pulou, quando já estava dentro do local colocou a mão na cintura simulando estar armado e anunciou o assalto; assim, subtraiu para si dois aparelhos celulares e o veículo. Por fim, disse que não estava armado e está arrependido.

Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais elementos que dos autos constam, ficou devidamente comprovado o delito de roubo imputado ao réu, previsto no artigo 157, caput, do Código Penal.

Como se vê, o acusado subtraiu para si dois aparelhos celulares (um da marca Asus e outro de marca e modelo não informados) e o veículo Fiat/Uno, placas GNH-5326, pertencentes à vítima "C.R.".

Neste azo, a acusação ao réu encontra-se plausível diante de uma análise minuciosa dos fatos.

Vide, o crime de roubo previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, demonstra adequação perfeita entre o respectivo crime e o tipo penal supracitado, pois tal prática delituosa necessita, eminentemente de subtrair coisa alheia móvel, para si

ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, exercida com emprego de arma de fogo.

Como é cediço, a palavra da vítima, nos crimes de natureza patrimonial, possui grande relevância, sendo valiosa peça de convicção judicial e meio de prova.

Nesse sentido: "Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para elucidação da autoria. E, na medida em que ela seja coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la" (TACrim/SP, Rel. Juiz Luiz Ambra, RT 732/633, "apud" Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e outros, Ed. Revista dos Tribunais, 6ª ed, 1997, p. 2568).

Nesse sentido, tratando-se a vítima de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o agente, nada há a fazer crer que ela teria algum motivo para falsamente acusar o réu da prática do delito em questão.

A qualificadora da arma de fogo de fogo não restou comprovada. Necessário pontuar que a vítima descreveu que não visualizou armamento em momento alguns, certo que o acusado, já no corredor de sua residência, colocou a mão sob as vestes e disse estar armado. Embora não configurada a qualificadora, a ameaça foi suficiente para que a vítima não resistisse à pretensão e entregasse seus bens ao réu.

Registre-se, ainda, quanto ao depoimento prestado pelo policial militar, este foi coerente e convincente, descrevendo em harmonia e riqueza de detalhes toda a operação que teve como consequência a prisão do acusado e apreensão dos bens subtraídos, inexistindo qualquer contradição substancial que prejudique a validade do depoimento.

Os depoimentos dos policiais militares não podem ser considerados suspeitos apenas e tão-somente porque são agentes da segurança pública, pois "os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem, e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais, oferecem a seus superiores e à Justiça sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes". (RT 411/266).

São eles agentes do Estado, incumbidos de reprimir a criminalidade. Quando prestam depoimento coerentes e seguros, inexistindo qualquer motivo para levar a crer que as narrativas foram inverídicas, devem ser aceitos como meio de prova hábil a embasar decreto condenatório.

Insta consignar que a vítima reconheceu o acusado como autor do delito, tanto perante a autoridade policial (pág. 17) quanto em juízo, bem como o aparelho celular e o veículo (pág. 15). Oportuno destacar que o reconhecimento do acusado em juízo não ocorreu na forma do artigo 226 do Código de Processo Penal, uma vez que a defesa, após manifestação e concordância do acusado, concordou com a dispensa do reconhecimento nos moldes legais, tendo em vista o desejo de colaboração com a Justiça, confessando os fatos.

Nesta diretriz: "no campo processual penal o reconhecimento pessoal ou fotográfico por parte da vítima de crime assume inegável valor probante, somente podendo ser desconsiderado quando presente alguma circunstância que torna suspeita a identificação" (RJDTACRIM vol. 20, out/dez-1993, p. 146, rel. Carlos Bueno).

Há que se ressaltar, ainda, que a confissão foi corroborada pelos demais componentes do caderno processual.

Contribuindo com este entendimento, segue o julgado: "APELAÇÃO CRIMINAL - CONFISSÃO JUDICIAL ESPONTÂNEA - VALOR PROBANTE - CO- RÉU - DELAÇÃO - CONDENAÇÃO PROCEDENTE - DOSIMETRIA - ACERTO - APELO IMPROVIDO .A confissão judicial espontânea tem grande valor probante e serve de suporte para a condenação, quando está em harmonia e é coerente com a prova restante. Admite-se como prova a imputação feita por co-réu, que confessando sua parte no delito, aponta também seu comparsa, mormente se em harmonia e coerência com demais provas colhidas. Analisadas corretamente pelo julgador monocrático todas as circunstâncias judiciais à fixação da pena, não há que se falar em redução ou aumento, devendo ser mantido o acertado decreto condenatório." (Processo APL09139542720028080000, Órgão Julgador SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Publicação 11/12/2002, Julgamento 20 de Novembro de 2002, Relator ANTÔNIO JOSÉ MIGUEL FEUROS).

Como se vê, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corroboraram as provas produzidas em sede policial, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório.

No mais, necessário contemplar que o delito em testilha restou consumado, já que, para a consumação do crime de roubo, conforme jurisprudência mansa e pacífica, basta que o agente se torne possuidor da coisa, mesmo que por curto período de tempo, não se mostrando necessária a posse tranquila fora da esfera de vigilância da vítima.

Neste sentido, ensina o seguinte julgado: "PENAL. HABEAS CORPUS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. ORDEM DENEGADA. 1. O presente caso não exige o reexame de matéria fático-probatória. O que se discute, na hipótese, é tão-somente o enquadramento jurídico dos fatos. 2. Para a consumação do crime de roubo, basta a inversão da posse da coisa subtraída, sendo desnecessária que ela se dê de forma mansa e pacífica, como argumenta a impetrante. Precedentes. 3. Ordem denegada. 1 [...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que o delito de roubo consuma-se com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Prescindível, portanto, a posse tranquila do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial. [...] 2 AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 157 DO CP. ROUBO. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES. CONSUMAÇÃO DO DELITO. 1. Na via especial, a discussão acerca da classificação jurídica dos fatos dispostos nos autos mitiga a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O tipo penal classificado como roubo se consuma no momento, ainda que breve, no qual o agente se torna possuidor da res, não se mostrando necessária a posse tranquila, fora da vigilância da vítima. [...] 3 Considerando esses precedentes, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica, para os fins previstos no art. 543-C do Código de Processo Civil: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." RECURSO ESPECIAL Nº 1.499.050 - RJ (2014/0319516-0).

Restando a configuração do delito em sua forma consumada, não sendo possível falar em desclassificação.

Neste sentido, há o seguinte: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART.157 DO CP. ROUBO. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES. CONSUMAÇÃO DO DELITO. 1. Na via especial, a discussão acerca da classificação jurídica dos fatos dispostos nos autos mitiga a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O tipo penal classificado como roubo se consuma no momento, ainda que breve, no qual o agente se

torna possuidor da res, não se mostrando necessária a posse tranquila, fora da vigilância da vítima. [...] (AgRg no REsp 1.410.795/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 6/12/2013).

Considerando esses precedentes, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica, para os fins previstos no art. 543-C do Código de Processo Civil: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.499.050 - RJ (2014/0319516-0)).

A empreitada criminosa do réu não pode passar impune, uma vez que se amolda aos supracitados tipos penais e, no plano concreto, é responsável por fomentar a intranquilidade social.

Data vênua à combativa defesa, a condenação é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal e à gravidade do delito, fixo a pena-base acima do mínimo legal. O réu, embora primário, ostenta diversos atos infracionais, o que demonstra sua personalidade avessa ao cumprimento das leis e comportamento desviado das boas práticas, já comprometido com o mundo do crime, desde de tenros anos. Destaque-se que, sobre a possibilidade de se considerar os atos infracionais como revelador da personalidade do agente, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: Embora os registros ostentados pelo recorrente de prática de atos infracionais não possam ser utilizados para fins de reincidência ou maus antecedentes, por não serem considerados crimes, podem ser sopesados na análise da personalidade do acusado, reforçando os elementos já suficientes dos autos que o apontam como pessoa perigosa e cuja segregação é necessária. Precedente da 3ª Seção. Ressalva do entendimento do Relator. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada no risco concreto de que o acusado, uma vez posto em liberdade, volte a delinquir. Precedentes. (RHC 77932 / MG RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2016/0288676-3) Outro fator que merece atenção está no fato do delito ter sido praticado na residência da vítima, local onde deveria sentir maior segurança. O roubo praticado no interior da residência merece maior reprimenda. A casa é o ambiente constitucionalmente protegido. Estabelece a Constituição Federal em seu artigo 5, XI, que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Esta garantia foi estabelecida de forma a reconhecer que a casa é o refúgio de todo indivíduo, o local onde deve estar livre de toda opressão, sendo esta extensão de sua personalidade. . Isto significa, nas palavras de JOSÉ AFONSO DA SILVA, que a Constituição está reconhecendo que o homem tem direito fundamental a um lugar em que, só ou com sua família, gozará de uma esfera jurídica privada e íntima, que terá que ser respeitada como sagrada manifestação da pessoa humana (Curso de Direito Constitucional Positivo, Malheiros Editores, 18ª edição, pág. 210). Por essa razão, ao ver sua casa invadida, a violação sentida pela vítima é muito maior, porquanto não foi apenas sua dignidade como pessoa humana que foi atingida, mas também sua irradiação para o asilo que deixou de ser inviolável, permanecendo a sensação de constante insegurança dentro de sua própria casa. Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, observadas as atenuantes da menoridade penal e da confissão, reduzo a pena, não se permitindo, nesta, fase, permanecer aquém do mínimo legal. Não há agravantes a serem observadas.

Na terceira fase, nada a considerar.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido a fim de CONDENAR o acusado IGOR GABRIEL COSTA OLIVEIRA ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão e em pagamento de 10 (dez) dias-multa, por infração ao artigo 157, caput, do Código Penal.

O dia-multa valerá o mínimo legal.

Determino o regime fechado para início do cumprimento da pena, ante o quantum de pena aplicado e à gravidade do delito cometido, sendo inviável, portanto, a aplicação de regime mais brando.

Pelos mesmos motivos, o réu não poderá recorrer em liberdade, visto que permaneceu preso durante a instrução e persistem os motivos que determinaram a custódia cautelar.

Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito, afirmando: "A despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal" (RHC nº 23.319 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/08/2008).

Cumpra esclarecer que o delito de roubo é grave e revela desfaçatez e periculosidade dos agentes, mormente quando praticado em concurso e com restrição de liberdade da vítima. Não se compatibiliza, portanto, com regime mais brando.

"Esta Egrégia Câmara, em inúmeras oportunidades, tem proclamado que o regime fechado é o único aplicável a autor de roubo, ainda que primário o agente e independentemente da quantidade da pena aplicada, sendo incogitável a concessão de regime mais brando, providência que seria claramente inadequada à repressão e prevenção de crime grave, que desassossega a sociedade." (TJSP, 5ª Câmara Criminal, Apelação nº 0000145-60.2015.8.26.0542, Rel. Tristão Ribeiro, j. 11.8.2016).

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Deixo de aplicar a detração, uma vez que esta fere o princípio constitucional do juiz natural, matéria esta que seria de competência exclusiva do Juízo de Execução e não do juiz sentenciante. Neste sentido, já se decidiu: Apelação Criminal – Roubo majorado – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva – Inadmissibilidade – Materialidade, autoria e majorantes suficientemente demonstradas – Palavra da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso – Depoimentos dos policiais valiosos e harmônicos com as demais provas – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Penas mantidas – Regime escorreitamente fixado – Impossibilidade de detração – A concessão de regime mais benéfico reclama análise também do requisito subjetivo – Matéria atinente ao Juízo das Execuções. Recurso improvido. (Relator(a): Moreira da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 17/12/2015; Data de registro: 29/12/2015).

Saliento que a detração se trata de progressão antecipada da pena, distinguindo-se, portanto, do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal que determina que o tempo de prisão provisória seja considerado para a fixação do regime inicial. Destaco que o montante da pena cumprida provisoriamente é insuficiente para alterar o regime inicial, sendo determinante para a fixação do regime as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Ainda, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, condeno o acusado ao pagamento de R\$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos materiais e morais. Observo que os danos morais são "in re ipsa", sendo desnecessária dilação probatória específica. Consoante se constata, houve violação aos direitos humanos da vítima. O réu, no caso em tela, se aproximou das vítimas e, simulando estar com uma arma de fogo, a ameaçou, subjugando-a e retirando-lhe o patrimônio. Considero, ainda, que um dos celulares não foi recuperado.

Com o trânsito em julgado, lance-lhe o nome do réu no rol dos culpados.

Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA